



P E N E T A P A N

Nomor 161/Pdt.P/2026/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

MUHIMATUL KHAMDAH, NIK 3509035304890002, Umur 37 Tahun (lahir di Jember, 13-04-1989), Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Krajan, RT/RW 002/008, Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Jenis Kelamin Perempuan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Juni 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 15 Juni 2026, dalam Register Nomor 161/Pdt.P/2026/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama MUHAMMAD MARVELL SEBASTIAN lahir di Jember pada tanggal 19 Januari 2014 (Umur 12 Tahun);
2. Bahwa sejak lahir, anak pemohon telah diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh Ibu sambung dari Pemohon yang bernama NUR HALIMA. Pengasuhan tersebut dilakukan secara terus menerus dikarenakan keadaan Pemohon saat itu tidak memungkinkan untuk merawat dan membesarkan anak seorang diri;
3. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakpahaman ibu sambung Pemohon dalam mengurus proses penerbitan akta kelahiran anak yang bernama MUHAMMAD MARVELL SEBASTIAN tersebut, menyebabkan adanya kesalahan penulisan nama ibu kandung dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 3509-LT-21102020-0222 tertanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

4. Bahwa nama ibu kandung yang tercantum dalam Kutipan Akta Nomor: 3509-LT-21102020-0222 tertanggal 04 April 2022 tertulis NUR HALIMA yang merupakan nenek dari anak tersebut sekaligus ibu sambung dari Pemohon;
5. Bahwa yang sebenarnya merupakan Ibu Kandung anak tersebut adalah Pemohon yang bernama MUHIMATUL KHAMDAH;
6. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 NUR HALIMA yang merupakan nenek dari anak tersebut sekaligus ibu sambung dari Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian Nomor: 474.3/264/427.88.03/2026 tertanggal 26 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang;
7. Bahwa setelah meninggalnya (almarhumah) NUR HALIMA, Pemohon bermaksud untuk mengasuh, merawat, dan membesarkan anak tersebut secara langsung serta bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan, dan kesejateraan selayaknya Ibu kandung terhadap anak kandungnya;
8. Bahwa Pemohon ingin merubah nama ibu kandung dari anak yang bernama MUHAMMAD MARVELL SEBASTIAN dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LT-21102020-0222 tertanggal 04 April 2022 yang semula nama Ibu kandung anak Pemohon tertulis (almarhumah) NUR HALIMA yang benar adalah MUHIMATUL KHAMDAH (Pemohon) sebagaimana diperkuat dengan:
 - 1) Surat Keterangan Nomor 137/35.09.21.2008/2026 tertanggal 26 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumberbaru;
 - 2) Surat Keterangan Nomor 138/35.09.21.2008/2026 tertanggal 26 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumberbaru;
9. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LT-21102020-0222 tertanggal 04 April 2022 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan di Pengadilan

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon dengan Nomor: 3509-LT-21102020-0222 tertanggal 04 April 2022 menjadi anak dari seorang ibu kandung yang bernama MUHIMATUL KHAMDAH (Pemohon);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat permohonan pencabutan yang pada pokoknya Pemohon akan memperbaiki permohonan Pemohon;

(2.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum" oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata voluntair, maka menjadi hak Pemohon untuk mengajukan dan mencabut permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 161/Pdt.P/2026/PN Jmr oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara permohonan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 161/Pdt.P/2026/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2026/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

(2.7) Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

3. MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 161/Pdt.P/2026/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 161/Pdt.P/2026/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026 oleh Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Ttd

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses		Rp.	150.000,00
3. PNPB		Rp.	20.000,00
4. Materai		Rp.	10.000,00

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000,00
	Rp	----- +
Jumlah	Rp.	220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2026/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)